

עין משפט
גד מצוה

בז א מיי פֿירט מהלכות פסולי המוקדשין:
הלכה ד ה:
בח ב מיי פיי מהלכות פרה אדומה הלכ ו:
בב ג מיי פיו מהלכות תרומות הלכה ז:
טויד סומן שלא:
ל ד מיי פיל מהלכות פרה אדומה הלכה יג:
לא ה מיי פ"ג מהלכות מעשר שני הלכה ד:
לב ו מיי פ"ו מהלכות פרה אדומה הלכה ז:
סג עשין רלב:
לז ז מיי פ"י שם הלכה א סג עשין רלג:

—

מוסף רש"י

ערל. שמתו אחיו ממחמת מילה. שהיה. ממי חטאת על הטמא (שכ"ו ג.) איש איש. מורע אהרן והוא זרוע או זר, לרבות את הערל. שהוא טמא שלא יאכל תרומה אם כהן הוא (חגיגה ד.) דבהאי קרא תרומה תמי, דתמי וזא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים. והיינו תרומה דסני ליה בהעיר שמש (רע"ב ט.) הערל והטמא פטורים מן הקדשים. ואיני תרומה אין חייבין לשלוח עולות ראומתיהן על ידי שלח (חגיגה ד.) הבל כשרים לקדש. מי חטאת לתם אפר על המים (שבת פז.) לתם מים על האפר בכלי חרס (יומא ג.) לערב מים ימים חרס חטאת (שכ"ו ג.)

מכאן שייך לעמוד הבא. והנה הטהור. ואי טהור יתירה הוא דהא טהור קא, מכלל שהוא טמא. שואל מכלל טומאה (יומא ג.) אזי טהור כל דהא משמע דהא קרא יתירה הוא, דתמי לעיל מניה ולקח אובי ועבד מניח אש טהור, והוא ליה למתבד והוא על הטמא, לימוד על טבול יום שכשר בפרה. ולשחקן טבול יום דאקרי טהור למעשה, דתמי וזמן מניח וטהר (נזחים י.) התרומה וההכורים. נזרים קריין תרומה, דאמר מר (נזירות י.) ותוניתן קדוש הנזירים. לכן כן בתרומה (חגיגה יח.) ובעיניו ב"ח (ג.) חייביין קדושין מיתה. וז או כהן טמא האוכלן במזיד (ב"מ טז) האוכלן מזיד, דתמי ומתו בו כי יתללוהו ומתקין קדוש, וכל זר לא יאכל קדש, וכל הענין מדבר בתרומה (חגיגה טז.) וחורוש. האוכלן שוגג דתמי (ויקרא כב) ואיש כי יאכל קדש בגגנה ויפך תמיטתו עליו (שם.) ואסורים וזרים. כללן (שם) גלל יאכל, ואטנריך למתניהי משום דבעי למתניהי מה שאין כן במעשר, דאפילו אסור ליכא (ב"מ ג.) והן בכסי כהן. לקדש כהן את האשה ולקח בנתיבן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה (חגיגה טז) משא"כ במעשר, סתם משנה כ"י מזהיר דאמר מעשר ממון גבוה הוא והמקדש בו לא קדש (ב"מ טז.) ועולין באחד ומהוא אכל בפחות אין עולין אלא כל החולין אסור לזרים (חגיגה טז) לריבין אחד

עב:

אין **נימול** **אלא** **ביום**. הקשה הר"ר אפרים דאמאי אינטריך פ"ק דקידושין (דף כט. וסס) אותו ולא אותו דאשה לא מחייבא למול את זנה מיפוק לי דהוי מלות עשה שהזמן גרמא ציוס ולא צלילה דמהאי טעמא פטרינן אשה מלינית וי"ל דלר' אלעזר ברבי שמעון אינטריך והא דנימול לשמונה לא חשיב זמן גרמא כיון דמשמונה ואילך כל שעמא זמנו הוא י:
בז סבר דרשיןן וביום. אע"ג דמדכתבי ח' ימים דרשיןן (שבת דף קלג.) ולא לילות וציוס דרשיןן (סס) אפילו בשבת מ"מ שפיר דריש מו"ו דוציוס לרצויי כל הני דאין נימולים אלא ציוס:

שלא **בזמנו** **נשרף** **בין** **ביום** **בין** **בליילה**. וא"ת הא (י) דרש'

ט ליתן בקר שני על שריפתו וכיון דשלא בזמנו הוא למה נריך להמתין עד הבקר ישרפנו במזלאי יו"ט דכבר נעשה נותר מקודש יש לומר דכיון דלא אפשר לשורפו ציו"ט קבע זמנו בבקר שני: **שהזה** **בו'**. אינטריך לאשמועינן דהואה כשרה אע"ג דאסור בתרומה וקדשים כי טמא: **שמותר** **בנגיעה** **דתרומה** **אינו** **דין** **שמותר** **בפרה**. וא"ת מחוסר כפרה יוכיח שמותר בתרומה ואסור בפרה וי"ל דמה למחוסר כפרה שכן אסור בנגיעת קדשים ואיכא למיעבד ק"ו מתרייהו מה טבול יוס שאסור בנגיעת תרומה וקדשים מותר בפרה ערל שמותר בנגיעת תרומה וקדשים כו' דמו ליכא מחוסר כפרה יוכיח:
התם **משום** **דמאים**. ואפי' רבנן

מודו התם דפטור ואם תאמר בפ"ק דחגיגה (דף ז. וסס) למה לן זכורך למעוטי טומטום ואנדרוגינוס כשציליו מבחוך מיפוק לי דערל הוא דפטור וי"ל דטומטום כיון דלא אפשר למוול לא מאיס ולא מיפטר מטעם ערל א"נ ה"פ התם משום דמאים ותשיב התם לר' עקיבא ערל כי טמא אצל לרבנן לא ולרבנן אינטריך זכורך למעוטי טומטוס: **חזין** **בוחש"ו**. פי' הקוטנ' דדרשיןן ואסף איש ולא קטן ואי אפשר לומר כן דצפרק טרף בקלפי (יומא דף מג. וסס) דריש צהדיא איש להכשיר זר טהור להכשיר האשה והניח מי שיש בו דעת להניח פרט לחש"ו: **הנך** **דפסולים** **התם** **בשרים** **הבא**. ומכשיר טפי בקטן משום דאמי לכלל איש: **דשקיל** **חד** **ויהיב** **חד**. פי' אותו שותמן האפר בתוך מי חטאת הוא עגלמו יערב המים והאפר יחד: **ונתן** **וא** **נתנה**. קרא יתירא קדריש ולא דריש מדכתב ונתן ולא ונתנה שהרי כל המורה בלשון זכר גאמרה:

לימוד

אמר לך א"ב גימא א) קרא ולקח מאי ולקחו דאפי' הנך דפסולין התם בשרים הבא אי הכי אשה נמי^ב ונתן ולא ונתנה ורבנן אי כתיב ולקח ונתן הוה אמינא שקיל חד ויהיב חד יכתב רחמנא ולקחו ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו ה"א דשקלי תרי ויהיב תרי כתב רחמנא ולקחו ונתן דאפי' שקלי תרי ויהיב חד והזה

הכי א) הכא משום חומרא דפרה היא אצל לענין מגע תרומה ערל מותר: דמאים. ליראות בעזרה: ואזדו **לעעמייהו**. ר' יהודה ורבנן דאיפליגו לעיל בצאנדרוגינוס: פלג דשרים. כל הטהורים כשרין לקדש מי חטאת אפי' אשה אצל ערל וטמא לא רבי: **ולקחו** **לטמא**. בתר אסיפת אפרה כתיב הך עבודה דקידוש ואין עבודה מפסקת בינמים: **הנך** **דפסולים** **צאסיפה** **פסולים** **לקידוש**. והתם (יומא דף מג.) דרשיןן ואסף איש ולא קטן טהור להכשיר את האשה. וליכא למדשח איפכא איש ולא אשה טהור ואפי' קטן דאמר בפרק טרף בקלפי (סס דף מז:) כל הפרשה כולה משמע מוציא מיד משמע א) וע"כ סוגיא^ב דשמעתמא הכי אימא התם: **אם** **כן**. דההוא אסיפה נקט לגבי מקדש לכתוב ולקח לטמא כי היכי דכתב צאסיפה ואסף לשון יחיד: אפילו הנך דפסולין הסם. כגון קטן: דשקל חד. אפרה ויהיב חד מים: הטהור

הערל פרק שמיני יבמות

מר **סבר** **דרשיןן** **וציוס**. וי"ו יתירא דמאי למכתב ציוס השמיני נימול וכתיב (ויקרא יב) וציוס לאיתויי מילה שלא בזמנה. ואע"ג דמשוך מהכא לא מיתרבי דהא מדרבנן הוא ובתרי הכי תקון כיון דקטן שעברה זמנו מתרבי ואע"ג דשלא בזמנו הוא האזי נמי תקנוה רבנן כעין דאורייתא: **ומר** **סבר** **לא** **דרשיןן** **וציוס**. ולא גמרינן מיניה קטן שעברה זמנו ונימול אפי' צלילה וכ"ש משוך דמדרבנן הוא: **כי** **הא** **דפניא**. בתיובתא דלוחציה ר' אלעזר לרבי יוחנן דקטן שעברה זמנו מוציוס השמיני איתרבי דאינו נימול אלא ציוס: **נוטר** **בזמנו**. ציוס שנעשה נותר אין נשרף אלא ציוס דכתיב (ויקרא יז) ציוס השלישי: **שלא** **בזמנו**. ששהה שריפתו: **לשעה** **לעשרה** **לי"א** **ל"ב**. דקתמי כפ' ר' אליעזר במסכת שבת (דף קמז.) נולד צין של ע"ש נימול לעשרה חל יו"ט לאחר השבת נימול לי"א שני יו"ט של ר"ה נימול לי"ב: **ואפילו** **לאמן** **דלא** **דריש** **וי"ו**. כגון ר' אלעזר ברבי שמעון דאמר לעיל שלא בזמנו נימול אפילו צלילה: וי"ו וס"א. כגון והנוטר איכא וי"ה יתירא: **ראישי** **פנ**. לראיתי את בן פדת שויצב ודורש את מקראות הללו כמשה מפי הגבורה בלשון מנאים. רבי אלעזר בן פדת לאז מנא היה ואמורא היה תלמידו של רבי יוחנן והוא רבי אלעזר סתם דמיירי בכל הש"ס בגמ' ורבי אלעזר סתמא דמשהה וצרייתא הוא רבי אלעזר בן שמע: **סנייה**. לתורת כהנים: **טבול** **יוס** **אסור** **בפרומה**. לקמן צהאי פירקא (דף עד:) קראי דרשיןן: **ומוסר** **בזואא**. להזות על טמא מת כדאמר לקמן בשמעמין

אין **צאכילא** **קאמרינן**. בתמיה וכי אכן לאכילה דפרה אדומה קאמרבינן ליה דמיפרוך תאמר בערל שאסור צאכילת מעשר לפיכך אסור בפרה: **לנגיעה**. צעלמא קשרינן ליה וצנגיעה ליכא לאקשויי תאמר בערל שאסור בנגיעת מעשר דהא אפילו בנגיעת קדשים מותר והכי דרשיןן ומה טבול יוס שאסור בנגיעה דתרומה דגממרי לקמן (דף עה.) מצמים יוצא וטמא עד הערצ' והכא נגיעה היא דצכלי משתעי קרא וקאמר דעבי הערצ שמש: **מוטר** **בזואא**. דפרה: **ערל** **שמוטר** **כו'**: **שקיש**. שעירצ אפר צמים: **אנדרוגינוס**. מהול שקידש קידושו כשר שאפי' אשה כשרה לקדש לרבנן ולקמן ילפינן טעמייהו: **רבי** **עקיבא**. בריש פירקין (דף ע.) איש איש מורע אהרן וגו'. מדרבי לערל גצי טמאים שמע מינה דכי הדדי נינהו ואפילו לנגיעה דתרומה אסור: **לא** **לישפמיט**. אם איתא דר' עקיבא לכל מילי ערל כטמא משוי ליה לא לישתמיט תנא צעלמא דליתני לענין מגע טומאות הערל והטמא כי הדדי וימא ר"ע היא מדלא אשכחן

מסורת הש"ס

א) [נעיל סא: וש"נ],
ב) ערכין ג. א) [תוספתא דפרה פ"ד],
ד) מניגה ד.;
ה) [נעיל ע. לקמן עד.],
ו) [מניגה ד.; ד.]
ז) שנת קל. יומא מג. ערכין ג. פרה פ"ה מ"ד,
ח) [דף עג.],
ט) [ויקרא יא.]
י) דפרשתא רש"ל ס"א,
כ) [נ"ע חס' מניגה כ. ד"ה דכתיב,
ל) [שבת כז.],

—

תורה
אור
השלם

1. וביום השמיני ימול בשר עֲרֵלְתּוֹ.

ויקרא יב ג
2. איש איש מוקדש אֶהְיֶה וְהָיָה צָרָע או זָב בְּקוֹדְשִׁים לֹא יֵאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהַר וְהִגַּעַן כָּכָל טָמֵא נֶפֶשׁ או אִישׁ אֲשֶׁר חָצָא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַּת זָרָעִי:

ויקרא כב ד
3. וְלִקְחֹהוּ לִטְמֵא מִפֶּנֶּר שְׂרֵפֶת הַחֲטָאֹת וְקָטָן עֲלָיו מִמֵּי חַיִּים אֵל כֹּלֵי:
מבדבר יט יז

—

הגהות הב"ה

א) גמ' אי"כ ימא בהאי קרא ולקח: (ב) רש"י ד"ה לא לישתמיט וכו' מדלא נאמאן הכי שטע מניה הלא ממוס:
א) ד"ה הנך דפסולים וכו' מיד משמע וברלה סוגיא דפרשתא הכי איתא התם. י"ב וע"ש בפריש"י דף מ"ג על א"ה סתמא דכתיב מזה הוא דלריך למדשח מעין היפוך הירשה דכמו הקדש כדי להיות משמע מזה מיד משמע דל"כ לשחקן מיניה ע"ש והיה הכא:
ד) תיב' ד"ה וכו' הא דדרשין:

—

מוסף רש"י
(המשך)
ומאה לבטל ואין צטלין בריב, מתא"כ במעשר דצבול צרוב ולא בעי אחד ומאה (ב"מ טז.) ויטעונין הריצות דרים. לפי שהשני עושה שלשי וידים גזרו עליהם מומתא עזי לפיכך פוסלות את התרומה אם לא טעלן (חגיגה טז) ואמי עושה שלשי בתרומה, מה שאין כן במעשר שאין טעון מחילת ידים לפירות, דאמר מר הוטעל דיו לפירות הכי זה מגבי הרוח (ב"מ טז.) והעריב שמשו. אם נטמא ונתמא דאורייתא וטבל, אינו אוכל בתרומה עד שיעריב שמשו (חגיגה טז.) מה שאין כן במעשר.
אין מיתה ואין חומש ואין אסור לזרים שהרי כל עצמו נאכל לזרים, וחומש שמוסף צדפוינו לא איירי הכי בחומש כי הוא גוומא, דאין בתרומה פדיון, ונכסי הדיוט נמי לא היו לקנות בו עבדים וקרקעות, דלא נימן אלא לאכללה ושמיה וסביה, ואין טעון רחילת דים, שאין השני פסול בו לעשות שלשי, ואין טעון הערב שמש, דק"ל טבל ועלה אוכל במעשר (שם.) עד כאן שייך לעמוד הבא.